

עין משפט‏
גַּר מִצֻּחַ

נו:

וואהל רוצע עזמות וכלים הנוגעים במת: **לֹא** תהא זז קלָה מן השרץ. דכתיב ביה צהדיא דחייבין עליה על ביאת מקדש: **אמר ר"ע דנתי לפני ר' אליעזר בן אישע** (ר') עקיבא **אין דנין באן ק"ו** ולא פירש לו טעמיה וטעמא דר' אליעזר שאין דנין ק"ו מהלכה (ו): [אלא] כן [אמרן] הלכה. ובגמ' מפרש דעלם כשעורה הלכה ואין דנין ק"ו מהלכה: **ורבי אליעזר** משום ר' יהושע. סתם שהוא רבי יהושע בן חנניה גמיר לה והא משום ר' יהושע בן ממל גמר לה: **דתניא אמר ר' אליעזר** כשהלכתי לערדסקיא **מצאתי ר' יהושע** בן פתר ראש. כך שם אביו שהיה יושב ודן לפני ר"מ אהה בקי צר' יהושע בן ממל אמר [לי] הן כך א"ר יהושע בן ממל כל זה מדברי ר' אליעזר אלמא מרבי יהושע בן ממל גמיר ליה:

ש"מ מילתא דמיתאמרא [בבי תלתא] קדמאי ובתראי אמר מיצעי לא אמר. ה"ר ר' יהושע בן חנניה אמר לר' יהושע בן ממל ור' יהושע בן ממל לר"א ורבי שסידר המשנה הזכיר רבי אליעזר שהיה אחרון ורבי יהושע בן חנניה שהוא הראשון ורבי יהושע בן ממל שהוא האמצעי לא חש להזכירו: **שקיבץ מן הזוגות**. הלל ושמואי והס קיבצו משמעיה ואבטליון ומיהודה בן טבאי ושמעון בן טטח שקיבצו מן הנביאים חגי זכריה ומללחי שקבצו הלכה למשה מסיני בזורע שבת וחרדל (וכו') בשנים וג' מקומות שחייב צפאה מכל אחד ואחד כך גירסת הספרים ולא גרסינן ליה דהך משנה שנויה במסכת פאה (פ"ג מ"ג) גבי מחלוקת דר' עקיבא^[א] [במנמרן] שדורו וש"יר קלחים לחיס ר"ע אומר פאה מכל א' ואחד וחכמים אומרים מלחד על הכל ומודים חכמים בזורע שבת כו' והכי גרסינן בפ"צ דפאה (מ"ה) הזורע שדורו ב' מיני חטין פי' א' שחממית ולבנה [עשאן] גורן אחד נותן פאה אחת ב' גרנות ב' פאות מעשה שזרע ר"ש איש המנפה וצא לפני ר"ג ועלו ללשכת הגזית ושאלו לנחום ב' הלכה ואמר כך מקובלני מר' מישאש כו' שני מיני חטין עשאן גורן אחד נותן פאה אחת שמי גרנות נותן שמי פאות ואילו יהושע וכלל האמצעים לא קחשיב: ^{עלם}

כהן גדול פרק שביעי נויר

מה ימי חלוטו טעון חגלחת. ונפורין כדמפרש בזה קרא: **גמרו**. היינו ימי חלוטו: **ימי הסגרו**. אלו ימים שהוא מוסגר קודם לו שמוחלט פעמים י"ד יום ונטטר בתוך ימי הסגר שהן עולין לו אותן ימים: **אצל ימי הוצ נז'.** שאינם טעונין חגלחת ועוד צ"ל נטמאו בטומאת מת הרי אלו עולין לו מן המנין: **קסני מיהם לא אס אמרס כו' האמר בימי חלוטו**. שאין מבטל בהן את הקודמין במאי אילימא במזירות מועטת והא בעינן גידול שיער אלא לאו במזירות מרובה וקמני שאין עולין לו מן המנין וקשיא לרב חסדא: ^[א]**שמע מינה**. דמהא תיובתא ש"מ. ואי"ת לוקמה במזירות חמשים יום כדלעיל^[ב]: הא לא אפשר דהא קמני לה דומיא דיימי טומאה דמה להלן פסיקא לן דאין עולין אף כאן אין עולין: **בתנאי לא סהא זו קלה מן השרץ**. ומה על טומאת השרץ שאין ד' המזיר מטמא כלום חייבין עליו משום ביאת מקדש על טומאה מן המת שהוא טעון הוצא ג' ח' אינו דין שיהו חייבין עליה משום ביאת מקדש ואף ע"פ שאין המזיר מגלח עליה: **גב' ור' אליעזר מר' יהושע**. סתמא דהיינו ר' יהושע בן חנניה ^[א] והא אמר לה והא מר' יהושע בן ממל כו': **לערדסקיא. שם מקום: בן פסר ראש**. כך שמו: **אמרסי לו**. לר' ^[א] מאיר כלום בקי אהה צר' יהושע בן ממל אמר לי הן ואמר לי משום ר' יהושע כל טומאה כו': **אמרו ש"מ כל שמעפא דמתאמרא בני חלפא**. דלשישי שמע משני ושמני מראשון דהאי מאן דבעי למימר להאי מילתא לא ו'מנצרכא למימר אלא קמאי ובתראי ומציעאי לא כדתנן במתני' ר' אליעזר ור' יהושע ולא קחשיב ר' יהושע בן ממל צהדייהו: **אמר נחום הלבלר כך מקובלני מר' מישאש שקיבל מן הזוגות**. יוסי בן יעזר ויוסי בן יוחנן יהושע בן פרכיה ונחאי הארצלי יהודה בן טבאי ושמעון בן טטח שמעיה ואבטליון הלל ושמואי חזוגות^[א] שקיבצו מן הנביאים חגי זכריה ומללחי ונביאים קיבצו הלכה למשה מסיני: ה"ג ^[א] **הזורע אס שדורו שני מיני חטין אס עשאן גורן אחס נוסן פאה אחס ט'**. דהואיל ובשדה אחת זרעו אע"פ שהן שני מינים הואיל ושוניהם מין חטין אינו חייב אלא פאה אחת אלא א"כ שם דעתו לחלקן ולעשות מהן שתי גרנות. ואית ספרים דכתיב בזה הזורע שבת וחרדל אינ"ס בלע"ז ותו לא ואנן לא גרסינן לה: ואילו **יהושע וכלל**. דהוו מציעאי לא קחשיב. אלמא דקמאי ובתראי אמרי ומציעאי לא אמרינן ומן הנביאים ואילך קחשיב כולוהו כחדא מפני שהיו מבית שני ואילך: **בתנאי רביעית דס שהיא מטמאה כו' אינו דין שהמזיר מגלח על מגעה ועל משאח**. וה"ה דהוא ליה ו'למימר על אהילות דלרבי עקיבא אית ליה האי סברא אלא משום דלגבי ^[א] שעורה דקמייתי ליה מיניה מקל וחומר לא מצי אמר

על אהילות לא אמר נמי גבי רביעית דס: אין דנין כאן ק"ו. ובגמ' מפרש (מאי קאמר: אין דנין כאן ק"ו) לפי שאין דנין קל וחומר מהלכה גמ'

מסורת הש"ס

^[א] [מקפפא פי"ה ע"ש מוס' אהלות פי"ד ע"ש שם וסס איהא ר' אלעזר].
^[ב] פאה פי"ב מ"א, ^[א] פאה פי"ג מ"ב [נדח נח].

נוסחת הריב"ן

^[א] קודם שהחלט פעמים צבעה ימים פעמים י"ד יום ונטטר מתוך הסגר כו' אותן ימים קודם שחלט כדמפרשי קראי הס"ד: ב' ועוד שלא:
^[ב] (ש"מ כו' ש"מ) ליפא כביי: ד' שאין טעון הוצא ג' ח' חייבין: ה' קל: ו' אטריך ליה למימר: ז' קבלו: ח' בפ"צ דפאה: ט' ב' גרנות נותן ב' פאות: י' דה"ל למיתנא על אהילה דלרע' כו' מצי אמר על אהילו ולפיכך אמר נמי גבי רביעית דס מנע ומשא הס"ד:

הגהות הב"ח

^(א) במשנה והלכותי הדברים:
^(ב) רש"י ד"ה וכו' אלישר וכו' ר"י בן מנחם הוא דגמר לה:
^(א) ד"ה אמרתי לו לר' יהושע בן פתר ראש כלום בקי:
^(ד) ד"ה רביעית וכו' דלגבי עצם כשעורה:

הגהות מהר"ב רנשבורג

^[א] תוס' ד"ה שקיבל כו' פי' שחממית ולבנה. מביט שחממית ולבנה נמחק. וי"ב שחממית ולבנה עשאו:
^[ב] בא"ד ושאלו נחום הלבלר ואמר כג"ל:

הגהות התוספות

- ^[א] ל"ל דר"ע וחכמים.

לעזי רש"י

^[א]ינ"ס [אניי"ד]. שָׁבַת (צמח ריחני).

מוסף רש"י

בזורע שבת וחרדל. להכי נקט הוי שאין דרנן לעשות מהן עבודה אלא זורען לחלקין בעמלא בשנים ושלושה מקומות. שבת, אינ"ס [נדח נח].

כו א ב מיי' פ"ו מהל' טומאת זרעט הלכה יא סמג עשין רלה:
כו ג ד מיי' שם הלכה י:
סח ה ו מיי' פ"ו מהל' מירות הלכה ט:
סט ז מיי' פ"ג מהל' ביאת מקדש הלכה יג סמג ללחין סד:
ע ח מיי' פ"ג מהלכות ממתת עינים הלכה יח:

פ' הרא"ש

אילימא בבזיר מותשת שאין לו למנות רק ל' יום מתחלת צרעתו עד סוף נזירותו הא בעי' גידול שער. ואמאי אצטרך ליה למילף בקי דאין עולי' לו אלא לאו בבזיר מרובה שיש לו יותר מל' יום משהתחילה^[א] צרעתו עד סוף ימי נזרו וקמני שאין עולין: ור"א מר' יהושע סתם שהוא ר' יהושע בן חנניה גמיר לה: מצאתי את רבי יהושע בן פתר הראש אמר לו כך אמר ר' יהושע בן ממל: ש"מ לא מלתא דמתאמרא בבי תלתא קדמאי ובתראי אמרינן מציעאי לא אמרינן. שהרי רבי יהושע בן חנניה אמרה לר' יהושע בן ממל ור"י בן ממל לר"א ורבי כשסדר המשנה הזכיר לר"י בן חנניה שהוא ראשון ור"א שהיה אחרון ואילו ר"י בן ממל האמצעי לא חש להזכירו: שקבל מן הזוגות וכו' בזורע שבת או חרדל בב' או ג' מקומות שהוא נותן פאה מכל א' או: כך כתוב הגרסא בספרים וליתא להך (גזירה) [גירסא] דמשנה זו שנויה בפ"ג דמס' פאה גבי מחלוקת דר"ע וחכמים הממר שדורו וש"יר קלחים לחיס ר"ע או' נותן פאה מכל א' ואחד וחכ"א מא' על הכל ומודים חכמים לר"ע בזורע שבת או חרדל וכו' אבל משנה זו היא שנויה פ"ב דפאה הזורע שדורו (ארבע) [שנין] מיני חיטים אם עשאן גורן א' נותן פאה א' ב' גרנות נותן ב' פאות מעשה שזרע ר"ש איש המנפה הגזית ושאלו לנחום ב' הלכה ואמר כך מקובלני מר' מישאש כו' שני מיני חטין עשאן גורן אחד נותן פאה אחת שמי גרנות נותן שמי פאות ואילו יהושע וכלל האמצעים לא קחשיב: אם מודלג מן האמצעים:

^(א) אולי ל"ל משיילה ימיו לנשתו.